KAPITOLU 50

ATT DWAR IS-SIGRIETI UFFIĊJALI

Emendat: XVIII.1996.2.

Ġhall-protezzjoni ta' sigrieti uffiċċjali.

(23 ta' Frar, l923)*

L-ORDlNANZA III tal-1923 (*li tinkorpora wkoll l-ORDINANZA IX tal-1934*) *kif emendat bl-Avviż Legali 46 tal-1965; bl-Atti: LVIII tal-1974, XXVII tal-1975; bl-Avviż Legali 148 tal-1975; bl-Atti: XXII tal-1976, XLIX tal-1981, XIII tal-1983, VIII tal-1990 u XVIII tal-1996; u bl-Avviż Legali 407 tal-2007.*

Titolu fil-qosor. *Emendat: XVIII.1996.2.*

1. It-titolu fil-qosor ta' dan l-Att huwa l-Att dwar is-Sigrieti Uffiċjali.

Tifsir. *Emendat: A.L. 46 tal-1965; LVIII. 1974.68; A.L. 148 tal-1975. Sostitwit: XVIII.1996.3.*

2. (1) F'dan l-Att, kemm-il darba r-rabta tal-kliem ma tkunx teħtieġ xort'oħra -

"dokument" tinkludi wkoll parti ta' dokument;

"funzjonarju pubbliku" tfisser -

(*a*) Ministru jew Segretarju Parlamentari;

(*b*) kull uffiċjal pubbliku;

(*ċ*) kull membru tal-forzi armati ta' Malta kif ukoll kull persuna oħra li tkun impjegata jew maħtura f'dawk il-forzi jew ġhall-ġhanijiet tagħhom;

(*d*) kull membru tal-Korp tal-Pulizija ta' Malta kif ukoll ta' kull forza dixxiplinata tal-Istat, kif ukoll kull persuna oħra li tkun impjegata jew maħtura f'dak il-Korp jew forza jew ġhall-ġhanijiet tagħhom;

(*e*) kull min ikun membru jew impjegat ta' korp preskritt jew ta' korp ta' kategorija preskritta u li jew ikun preskritt ġhall-ġhanijiet ta' dan il-paragrafu jew li jkun jappartjeni ġhal kategorija preskritta ta' membri jew ta' impjegati ta' korp bħal dak;

(*f*) kull min ikun detentur ta' kariga preskritta jew li jkun impjegat ta' detentur bħal dak u li jew ikun preskritt ġhall-ġhanijiet ta' dan il-paragrafu jew li jkun jappartjeni ġhal kategorija preskritta ta' dawk l-impjegati;

"kuntrattat mill-Gvern" tfisser, bla ħsara ġhas-subartikolu (3), kull min ma jkunx funzjonarju pubbliku iżda li jkun jipprovdi, jew ikun impjegat fil-provvista ta', oġġetti jew servizzi -

(*a*) ġhall-ġhanijiet ta' Ministru jew ta' Segretarju Parlamentari, ta' xi wieħed mis-servizzi, forzi jew korpi msemmija fit-tifsira ta' funzjonarju pubbliku jew tad-detentur ta' xi kariga preskritta skont dik it-tifsira; jew

**Ara* Proklama Nru. IV tal-1923.

(*b*) taħt ftehim jew arranġament li jiġi ċertifikat mill-Prim Ministru jew mill-Ministru bħala wieħed li għalih ikun parti l-gvern ta' Stat li ma jkunx Malta jew organizzazzjoni internazzjonali jew li jkun subordinat għal, jew magħmul bil-għan li jimplementa, xi ftehim jew arranġament bħal dak;

"kxif" u "tikxef" dwar dokument jew oġġett ieħor, tinkludi li wieħed jitlaq minn taħt idejh il-pussess tiegħu;

"Ministru" tfisser dak il-Ministru li minn żmien għal żmien jiġi speċifikat mill-Prim Ministru bħala responsabbli għas-Servizz ta' Sigurtà;

"mudell" tinkludi disinn, tip u kampjun;

"munizzjon ta' gwerra" tinkludi l-intier jew parti ta' bastiment, sottomarin, ajruplan, tank jew makni bħal dawn, armi u munizzjonijiet, torpedni jew mini magħmulin, jew tajbin għal użu ta' gwerra, u kull oġġett ieħor, materjal jew mezz, maħdum jew li qiegħed jinħadem, u li huwa maħsub għal dak l-użu;

"organizzazzjoni internazzjonali" tfisser, bla ħsara għas-subartikoli ta' wara ta' dan l-artikolu, organizzazzjoni li tagħha huma membri Stati biss u tinkludi referenza għal kull organu ta' dik l-organizzazzjoni;

"post ipprojbit" tfisser -

(*a*) kull opra ta' difiża, tarzna, stabbiliment jew stazzjon navali, militari jew tal-forzi tal-ajru, bil-baħar li jmiss magħhom, offiċina, baċil, mina, żona imminata, kamp, bastiment jew ajruplani li huma ta' proprjetà ta', jew okkupati minn, jew fl-interess tal-Gvern ta' Malta, jew kull telegrafu, telefon, stazzjon jew uffiċċju ta' telegrafija mingħajr fili jew ta' sinjali, li jkunu ta' proprjetà jew okkupati kif jingħad hawn fuq, u kull post li hu ta' proprjetà ta', jew li hu okkupat minn, jew fl-interess tal-Gvern ta' Malta u wżat għall-bini, tiswija, fabbrikazzjoni jew magazzinaġġ ta' munizzjonijiet ta' gwerra, jew skizzi, pjanti, mudelli, jew dokumenti dwarhom, jew sabiex jittieħdu metalli, żjut, jew minerali għal użu fi żmien ta' gwerra; u

(*b*) kull post li m'huwiex tal-Gvern ta' Malta fejn munizzjonijiet tal-gwerra jew skizzi, mudelli, pjanti jew dokumenti dwarhom jinħadmu, jissewwew, jittieħdu jew jinżammu bis-saħħa ta' kuntratti magħmulin mal-Gvern ta' Malta, jew ma' persuna fl-interess tal-Gvern ta' Malta, jew xort'oħra fl-isem tal-Gvern ta' Malta; u

(*ċ*) kull post li jappartjeni lil, jew użat fl-interess tal-Gvern ta' Malta illi, f'dak iż-żmien, jiġi mill-Prim Ministru dikjarat bħala post ipprojbit għall-finijiet ta' dan l-artikolu minħabba illi informazzjoni dwar dak il-post, jew il-ħsara f'dak il-post, tista' tkun utli għall-għadu; u

(*d*) kull triq, passaġġ, jew kanal, jew mezz ieħor ta' komunikazzjoni bl-art jew bil-baħar (kompriżi opri jew kostruzzjonijiet li jagħmlu parti minnhom jew li jkunu mgħaqqda magħhom) jew kull post użat għal xogħlijiet ta' gass, ilma jew ta' elettriku jew xogħlijiet oħra li għandhom skopijiet ta' karattru pubbliku, jew post li fih ikunu jsiru, jissewwew jew jinżammu, għalkemm mhux f'isem tal-Gvern ta' Malta, munizzjonijiet ta' gwerra, jew bastimenti, armi jew materjali oħra jew strumenti ta' użu fi żmien ta' gwerra, jew skizzi, mudelli, pjanti jew dokumenti dwarhom, u illi jkun, għal dak iż-żmien, ġie iddikjarat mill-Prim Ministru li hu post ipprojbit għall-finijiet ta' dan l-artikolu, minħabba li informazzjoni dwarhom, jew id-distribuzzjoni jew kull tfixkil jew xkiel ieħor fihom, jista' jkun utli għall-għadu;

"preskritt" tfisser preskritt b'ordni magħmul mill-Prim Ministru;

"reat taħt dan l-Att" tinkludi kull att, nuqqas, jew ħaġ'oħra punibbli taħt dan l-Att;

"Servizz ta' Sigurtà" tfisser is-servizz li hemm imsemmi fl-Att dwar is-Servizz ta' Sigurtà; Kap. 391.

"skizz" tinkludi kull xorta ta' fotografija jew mod ieħor ta' riproduzzjoni ta' post jew ta' ħaġa;

"stat" tinkludi l-gvern ta' Stat u kull organu tal-gvern tiegħu.

(2) F'dan l-Att -

kull referenza għal fatt ta' komunikazzjoni jew riċezzjoni, tfisser ukoll kull komunikazzjoni jew riċezzjoni, sew ta' kollox kemm ta' parti, u sew jekk jiġi fil-fatt biss ikkomunikat jew irċevut l-istess skizz, pjanta, mudell, oġġett, nota, dokument, jew informazzjoni, kemm biss is-sustanza, l-effett jew deskrizzjoni tagħhom;

kull referenza għal fatt li wieħed jakkwista jew iżomm skizz, pjanta, mudell, oġġett, nota jew dokument tfisser ukoll il-fatt li wieħed jagħmel kopja jew iġiegħel li ssir kopja, sħiħa jew ta' biċċa, ta' skizz, pjanta, mudell, oġġett, nota jew dokument; u

kull referenza għal komunikazzjoni ta' skizz, pjanta, mudell, oġġett, nota, jew dokument, tfisser ukoll il-fatt li wieħed jittrasferixxi jew jittrasmetti skizz, pjanta, mudell, oġġett, nota jew dokument.

(3) Meta impjegat jew kategorija ta' impjegati ta' korp, jew ta' detentur ta' kariga, ikun preskritt b'ordni magħmul għall-għanijiet tat-tifsira ta' funzjonarju pubbliku fis-subartikolu (1) -

(*a*) kull impjegat ta' dak il-korp, jew tad-detentur ta' dik il-kariga, li ma jkunx preskritt jew li ma jkunx jaqa' fi ħdan il-kategorija preskritta; u

(*b*) kull min ma jipprovdix, jew ma jkunx impjeġat fil-provvista ta' oġġetti jew servizzi għall-għanijiet tat-twettiq ta' dawk il-funzjonijiet tal-korp jew tad-detentur tal-kariga li magħhom ikunu jaħdmu l-

impjegati jew kategorija preskritta ta' impjegati,

ma jkunx kuntrattat mill-Gvern għall-għanijiet ta' dan l-Att.

(4) (*a*) Ir-referenza għal organizzazzjoni internazzjonali fil-paragrafu (*b*) tat-tifsira ta' kuntrattat mill-Gvern fis-subartikolu (1) tinkludi referenza għal kull organizzazzjoni li tkun waħda li tagħha jkunu membri Stati biss u tinkludi organizzazzjoni kummerċjali.

(*b*) Sabiex jiġi stabbilit għall-għanijiet tas-subartikolu (1) jekk il-membri ta' organizzazzjoni jkunux Stati biss, kull membru li hu nnifsu jkun organizzazzjoni li tagħha jkunu membri stati biss, jew li jkun organu ta' dak l-organu ta' dik l-organizzazzjoni, għandu jiġi trattat bħala Stat.

Pieni għal spjunaġġ. *Emendat: XLIX. 1981.4; XVIII.1996.2.*

3. (1) Kull min, b'fini ta' ħsara għas-sigurtà jew għall-interessi tal-Istat -

(*a*) jersaq lejn post ipprojbit fis-sens ta' dan l-Att, jispezzjonah, igħaddi minn fuqu jew ikun jinsab fil-qrib tiegħu, jew jidħol fih; jew

(*b*) jagħmel skizz, pjanta, mudell, jew nota kapaċi li jkunu jew li jistgħu jkunu jew li huma maħsuba sabiex ikunu direttament jew indirettament utli għall-għadu; jew

(*ċ*) jakkwista, jirċievi, jirreġistra, jew jippubblika jew jikkomunika lil persuna oħra xi *code word* jew *password* sigrieta uffiċjali jew skizz, pjanta, mudell, oġġett jew nota jew dokument ieħor jew informazzjoni kapaċi li jkunu jew li jistgħu jkunu jew maħsubin sabiex ikunu direttament jew indirettament utli għall-għadu,

jeħel, meta jinsab ħati, il-piena ta' priġunerija għal żmien mhux anqas minn tliet snin u mhux iżjed minn seba' snin.

(2) Fil-proċedimenti taħt dan l-artikolu, mhix meħtieġa l-prova li l-akkużat għamel xi att partikolari bi ħsieb ta' ħsara għas-sigurtà jew għall-interessi tal-Istat, u, għalkemm ebda att bħal dak ma jiġi ppruvat kontra tiegħu, hu jista' jiġi misjub ħati kemm-il darba, miċ-ċirkostanzi tal-każ, jew mill-imġieba tiegħu, jew mill-karattru magħruf tiegħu, skont ma jiġi ppruvat, ikun jidher illi l-ħsieb tiegħu kien ħsieb ta' ħsara għas-sigurtà jew għall-interessi tal-Istat; u jekk skizz, pjanta, mudell, oġġett, nota, dokument, jew informazzjoni, dwar post ipprojbit jew użati f'post ipprojbit fis-sens ta' dan l-Att, jew xi ħaġa f'dak il-post jew xi *code word* jew *password* sigrieta uffiċjali jiġu magħmula, akkwistati, irċevuti, irreġistrati, ippubblikati jew ikkomunikati minn persuna li ma tkunx taġixxi b'awtorizzazzjoni leġittima, jitqiesu, sakemm ma jiġix ippruvat il-kuntrarju, li ġew magħmula, akkwistati, irċevuti, irreġistrati, ippubblikati jew ikkomunikati bi ħsieb ta' ħsara għas-sigurtà jew għall-interessi tal-Istat.

(3) Il-kelmiet "igħaddi minn fuq" fis-subartikolu (1)(*a*) jfissru wkoll il-mogħdija fl-ajru fuq post ipprojbit jew fi qrib sewwa tiegħu.

Użu illeċitu ta' uniformijiet, falsifikazzjoni ta' rapporti, personifikazzjoni u dokumenti foloz.
Emendat: A.L. 148 tal-1975; XLIX. 1981.4; XVIII.1996.2,4.

4. (1) Kull min bil-ħsieb li jottjeni d-dħul, jew li jgħin lil ħaddieħor biex jottjeni d-dħul, f'post ipprojbit fis-sens ta' dan l-Att, jew għal ħsieb ieħor ta' ħsara għas-sigurtà jew għall-interessi tal-Istat fis-sens ta' dan l-Att -

(*a*) juża jew jilbes, mingħajr awtorizzazzjoni leġittima, uniformi navali, militari jew tal-Forza tal-Ajru, jew tal-Pulizija, jew uniformi uffiċjali oħra, jew uniformi illi tixbah hekk sewwa lil dawn l-uniformijiet li tkun kapaċi tqarraq, jew falsament jippreżenta ruħu bħala li għandu jew li kellu l-jedd li jagħmel użu jew li jilbes dik l-uniformi; jew

(*b*) bil-fomm, jew b'dikjarazzjoni jew talba bil-miktub, jew f'dokument ieħor iffirmat minnu jew f'ismu, xjentement jagħmel jew iħalli lil min jagħmel dikjarazzjoni falza, jew xi nuqqas; jew

(*ċ*) jiffalsifika, jaltera jew jagħmel tibdil f'passaport jew f'pass, permess, ċertifikat, liċenza jew dokument ieħor ta' din ix-xorta, navali, militari, tal-Forza tal-Ajru, tal-Pulizija jew uffiċjali (iżjed 'il quddiem f'dan l-artikolu msejħin dokument uffiċjali) jew juża jew ikollu għandu dak id-dokument uffiċjali, iffalsifikat, alterat jew irregolari; jew

(*d*) jippersonifika, jew falsament jippreżenta ruħu bħala funzjonarju pubbliku jew kuntrattat mill-Gvern, jew li hija jew li mhix persuna li lilha ġew leġittimament mogħtija jew ikkomunikati dokument uffiċjali jew *code word* jew *password* sigrieta uffiċjali, jew bil-ħsieb li jottjeni dokument uffiċjali, *code word* jew *password* sigrieta uffiċjali sew għalih innifsu jew għal ħaddieħor, xjentement jagħmel dikjarazzjoni falza; jew

(*e*) juża, jew ikollu għandu jew taħt il-kontroll tiegħu, mingħajr l-awtorizzazzjoni tad-dipartiment tal-Gvern jew tal-awtorità inkarigata, kon, siġill jew timbru li hu ta' proprjetà ta', jew jappartjeni lil, jew użat, magħmul jew ipprovdut minn dipartiment tal-Gvern, jew minn awtorità diplomatika, navali, militari jew tal-ajru maħtura mill-Gvern ta' Malta jew li taġixxi taħt l-awtorità tiegħu, jew kon, siġill jew timbru li jixbah hekk sewwa lil kon, siġill jew timbru hawn fuq imsemmija, b'mod li jkun kapaċi jqarraq, jew jiffalsifika dak il-kon, siġill jew timbru, jew juża, jew ikollu għandu, jew taħt il-kontroll tiegħu, dak il-kon, siġill jew timbru ffalsifikat,

jeħel, meta jinsab ħati, il-piena tal-priġunerija, għal żmien ta' mhux iżjed minn sentejn jew il-piena tal-multa jew dawn iż-żewġ pieni flimkien.

(2) Kull min -

(*a*) iżomm għal skop li hu ta' ħsara għas-sigurtà għall-interessi tal-Istat dokument uffiċjali, sew jekk ikun kemm jekk ma jkunx komplut jew maħruġ għall-użu, meta hu ma jkollu ebda jedd li jżommu, jew meta hu

kuntrarju għad-dmirijiet tiegħu li jżommu jew jonqos li jesegwixxi l-ordnijiet mogħtija minn dipartiment tal-Gvern jew minn persuna awtorizzata minn dak id-dipartiment rigward ir-radd ta' dak id-dokument jew x'għandu jsir minnu; jew

(*b*) iħalli lil persuna oħra li tieħu pussess ta' dokument uffiċjali maħruġ għall-użu tiegħu biss, jew jikkomunika *code word* jew *password* sigrieta uffiċjali hekk maħruġa, jew, mingħajr awtorizzazzjoni jew raġuni leġittima, ikollu għandu dokument uffiċjali jew *code word* jew *password* sigrieta uffiċjali maħruġa għall-użu ta' persuna oħra mbarra huwa nnifsu, jew meta jiġi fil-pussess ta' dokument uffiċjali billi jsibu jew xort'oħra jittraskura jew jonqos li jroddu lill-persuna jew lill-awtorità li mingħandha jew li għall-użu tagħha jkun ġie maħruġ, jew lil uffiċjal tal-Pulizija; jew

(*ċ*) mingħajr awtorizzazzjoni jew raġuni leġittima, jiffabbrika, jew ibiegħ, jew ikollu għandu għal bejgħ kon, siġill jew timbru kif jingħad hawn fuq,

jeħel, meta jinsab ħati, il-piena tal-priġunerija għal żmien ta' mhux iżjed minn sentejn jew il-piena tal-multa jew dawn iż-żewġ pieni flimkien.

(3) Fil-każ ta' proċediment taħt dan l-artikolu fejn hu meħtieġ li jiġi ppruvat il-ħsieb ta' ħsara għas-sigurtà jew għall-interessi tal-Istat, l-artikolu 3(2) jgħoddu l-istess bħal ma jgħodd fil-proċedimenti taħt dak l-artikolu.

Prova ta' reat. *Emendat: XVIII.1996.2.*

5. (1) Fil-proċedimenti kontra persuna għal reat taħt l-artikolu 3, il-fatt li hija kellha jew ittentat li jkollha komunikazzjoni ma' aġent strangier, sew ġewwa kemm barra Malta, huwa prova li hija, bi ħsieb ta' ħsara għas-sigurtà jew għall-interessi tal-Istat, akkwistat jew ittentat takkwista informazzjoni kapaċi li tkun jew li tista' tkun jew maħsuba biex tkun direttament jew indirettament utli għall-għadu.

(2) Għall-finijiet ta' dan l-artikolu, iżda bla ħsara tal-ġeneralità tad-disposizzjonijiet ta' qabel -

(*a*) persuna titqies sakemm ma jiġix ippruvat il-kuntrarju, li kellha komunikazzjoni ma' aġent strangier kemm-il darba -

(i) iżżur, sew ġewwa kemm barra Malta, il-post ta' aġent strangier jew tagħmilha miegħu jew tkun miegħu; jew

(ii) sew ġewwa kemm barra Malta, l-isem jew l-indirizz ta' aġent strangier jew xi informazzjoni dwaru jkunu jinsabu għandha jew jiġu mogħtija minnha lil persuna oħra, jew jiġu akkwistati minnha mingħand persuna oħra;

(*b*) il-kelmiet "aġent strangier" ifissru kull persuna li hija jew li kienet jew raġonevolment suspetta li hija jew li

kienet impjegata ma' potenza stranġiera jew ma' prinċipal stranġier ieħor, sew direttament kemm indirettament, sabiex jagħmel xi att, ġewwa jew barra Malta bi ħsara għas-sigurtà jew għall-interessi tal-Istat, jew li kienet jew hija raġonevolment suspetta li, ġewwa kemm barra Malta għamlet, jew ittentat tagħmel, dak l-att fl-interess ta' potenza stranġiera jew ta' aġenzija ostili;

(*ċ*) kull indirizz sew ġewwa kemm barra Malta, suspett raġonevolment li hu indirizz użat għar-riċezzjoni ta' komunikazzjonijiet intiżi għal aġent stranġier, jew indirizz li fih joqgħod aġent stranġier, jew li fih hu jmur sabiex jagħti jew jirċievi komunikazzjonijiet, jew li fih għandu xi negozju, jitqies li hu l-indirizz ta' aġent stranġier, u kull komunikazzjoni mibgħuta lil dak id-destinatarju titqies li hija komunikazzjoni ma' aġent stranġier.

Sigurtà.
Emendat: A.L. 148 tal-1975; XLIX.1981.4. Sostitwit: XVIII.1996.5.

6. (1) Persuna li tkun jew li kienet -

(*a*) membru tas-Servizz tas-Sigurtà, jew

(*b*) persuna avżata li hija suġġetta għad-disposizzjonijiet ta' dan is-subartikolu,

tkun ħatja ta' reat jekk mingħajr awtorità leġittima tikxef xi informazzjoni, dokument jew oġġett ieħor li jkollu x'jaqsam mas-sigurtà li jkunu jew kienu għandha minħabba fil-kariga tagħha ta' membru ta' dak is-servizz jew filwaqt tal-ħidma tagħha meta l-avviż ikun jew kien fis-seħħ.

(2) Ir-referenza fis-subartikolu (1) dwar il-kxif ta' informazzjoni li għandha x'taqsam mas-sigurtà tinkludi referenza għall-egħmil ta' kull dikjarazzjoni li jkollha l-intenzjoni li tkun kxif ta' dik l-informazzjoni jew li tkun maħsuba li tinftiehem minn dawk li tkun lilhom indirizzata bħala kxif bħal dak.

(3) Persuna li tkun jew li kienet funzjonarju pubbliku jew kuntrattat mill-Gvern tkun ħatja ta' reat jekk mingħajr awtorità leġittima tikxef b'mod li tagħmel ħsara xi informazzjoni, dokument jew oġġett ieħor li jkollu x'jaqsam mas-sigurtà li jkunu jew kienu għandha minħabba fil-kariga tagħha bħala tali iżda b'mod differenti minn dak imsemmi fis-subartikolu (1).

(4) Għall-għanijiet tas-subartikolu (3) kxif ikun ta' ħsara jekk:

(*a*) jikkaġuna ħsara fil-ħidma ta', jew ta' kull taqsima ta', s-Servizz ta' Sigurtà; jew

(*b*) dan ikun dwar informazzjoni jew dokument jew oġġett ieħor li jkunu tali li l-kxif mhux awtorizzat tagħhom x'aktarx jikkaġuna dik il-ħsara jew li jkunu jaqgħu taħt kategorija jew deskrizzjoni ta' informazzjoni, dokumenti jew oġġetti li l-kxif mhux awtorizzat tagħhom x'aktarx ikollu dak l-effett.

(5) Tkun difiża għal persuna li tkun akkużata b'reat taħt dan l-artikolu li ġġib prova li fil-waqt tar-reat allegat hija ma kienetx taf, u ma kellha ebda raġuni li temmen, li dawk l-informazzjoni,

dokument jew oġġett kellhom b'xi mod x'jaqsmu mas-sigurtà jew, fil-każ ta' reat taħt is-subartikolu (3), li l-kxif kien se jkun ta' ħsara fil-kuntest tat-tifsira ta' dak is-subartikolu.

(6) In-notifika li persuna tkun suġġetta għas-subartikolu (1) għandha ssir bil-mezz ta' avviż bil-miktub maħruġ mill-Prim Ministru jew mill-Ministru u li jiġi lilha notifikat; u dak l-avviż jista' jiġi notifikat jekk, fil-fehma tal-Prim Ministru jew tal-Ministru, il-ħidma li dik il-persuna tkun qiegħda twettaq tkun jew tkun tinkludi ħidma li jkollha x'taqsam mas-Servizz ta' Sigurtà u li x-xorta tagħha tkun tali li kull interess ta' sigurtà nazzjonali jkun jeħtieġ li dik il-persuna għandha tkun suġġetta għad-disposizzjonijiet ta' dak is-subartikolu.

(7) Bla ħsara għas-subartikolu (8), notifika li ssir għall-għanijiet tas-subartikolu (1) għandha tibqa' sseħħ għal żmien ħames snin li jibdew għaddejjin minn dakinhar meta l-avviż jiġi notifikat iżda dan jista' jiġġedded bil-mezz ta' avviżi oħra li jinħarġu skont is-subartikolu (6) għal perijodi ta' ħames snin kull darba.

(8) Notifika li ssir għall-għanijiet tas-subartikolu (1) tista' tiġi revokata f'kull żmien bil-mezz ta' avviż ieħor bil-miktub li jinħareġ mill-Prim Ministru jew mill-Ministru u li jiġi notifikat lill-persuna relattiva; u l-Prim Ministru jew il-Ministru għandhom jinnotifikaw dak l-avviż ieħor hekk malli, fil-fehma tagħhom, il-ħidma mwettqa minn dik il-persuna ma tibqax dik li hemm imsemmija fis-subartikolu (6).

(9) F'dan l-artikolu, "sigurtà" tfisser il-ħidma ta', jew b'għajnuna ta', is-Servizz ta' Sigurtà jew ta' kull taqsima tiegħu, u kull referenza għal informazzjoni li għandha x'taqsam ma' sigurtà tinkludi referenzi għal informazzjoni li dak is-Servizz jew persuni li jgħinuh, jew ta' kull taqsima tiegħu, ikollhom jew li jibagħtu.

Difiża.
Miżjud: XVIII.1996.5.

7. (1) Persuna li tkun jew li kienet funzjonarju pubbliku jew kuntrattat mill-Gvern tkun ħatja ta' reat jekk mingħajr awtorità leġittima hija tikxef bi ħsara xi informazzjoni, dokument jew oġġett ieħor li jkollu x'jaqsam mad-difiża li jkunu jew kienu għandha minħabba fil-kariga tagħha bħala tali.

(2) Għall-għanijiet tas-subartikolu (1) kxif ikun ta' ħsara jekk -

(*a*) ikun ta' ħsara għall-ħila ta', jew ta' xi taqsima ta', il-forzi armati li jwettqu il-ħidma tagħhom jew ikun iwassal għall-mewt jew feriment ta' membri ta' dawk il-forzi jew għal ħsara serja fit-tagħmir jew stallazzjonijiet ta' dawk il-forzi; jew

(*b*) xort'oħra minn dak imsemmi fil-paragrafu (*a*), ikun jipperikola l-interessi ta' Malta barra minn Malta, ikun serjament jostruwixxi il-promozzjoni jew il-protezzjoni minn Malta ta' dawk l-interessi jew ikun jipperikola l-inkolumità ta' ċittadini Maltin li jkunu jinsabu barra minn Malta; jew

(*ċ*) ikun kxif ta' informazzjoni, dokument jew oġġett li jkunu tali li l-kxif mhux awtorizzat tagħhom x'aktarx

ikollu xi wieħed minn dawk l-effetti.

(3) Tkun difiża għal persuna li tkun akkużata b'reat taħt dan l-artikolu li ġġib prova li fil-waqt tar-reat allegat hija ma kienetx taf u ma kellha ebda raġuni li temmen, li dawk l-informazzjoni, dokument jew oġġett kellhom b'xi mod x'jaqsmu mad-difiża jew li l-kxif kien se jkun ta' ħsara fil-kuntest tat-tifsira tas-subartikolu (1).

(4) F'dan l-artikolu "difiża" tfisser -

(*a*) il-qies, għamla, organizzazzjoni, loġistika, *order of battle*, *deployment*, operazzjonijiet, stat ta' preparazzjoni u taħriġ tal-forzi armati ta' Malta;

(*b*) l-armamenti, ħażniet jew tagħmir ieħor ta' dawk l-forzi u l-invenzjoni, żvilupp, produzzjoni u tħaddim ta' dak it-tagħmir u ta' kull riċerka li jkollu x'jaqsam miegħu;

(*ċ*) politika ta' difiża u strateġija u pjanar militari u *intelligence*;

(*d*) pjani u miżuri għall-manteniment ta' provvisti essenzjali li jenħtieġu jew jistgħu jenħtieġu fi żmien il-gwerra.

Relazzjonijiet internazzjonali. *Miżjud: XVIII.1996.5.*

8. (1) Persuna li tkun jew li kienet uffiċjal pubbliku jew kuntrattat mill-Gvern tkun ħatja ta' reat jekk mingħajr awtorità leġittima hija tikxef bi ħsara xi -

(*a*) informazzjoni, dokument jew oġġett ieħor li jkollu x'jaqsam ma' relazzjonijiet internazzjonali; jew

(*b*) informazzjoni, dokument jew oġġett ieħor konfidenzjali li jkunu inkisbu mingħand Stat ieħor li ma jkunx Malta jew mingħand organizzazzjoni internazzjonali,

li tkun informazzjoni jew dokument jew oġġett li jkunu jew li kienu għandha minħabba fil-kariga tagħha ta' funzjonarju pubbliku jew ta' kuntrattat mill-Gvern.

(2) Għall-għanijiet tas-subartikolu (1) kxif ikun ta' ħsara jekk -

(*a*) ikun jipperikola l-interessi ta' Malta barra minn Malta, serjament jostruwixxi il-promozzjoni jew il-protezzjoni minn Malta ta' dawk l-interessi jew ikun jipperikola l-inkolumità ta' ċittadini Maltin li jkunu jinsabu barra minn Malta; jew

(*b*) ikun kxif ta' informazzjoni jew dokument jew oġġett li jkunu tali li l-kxif mhux awtorizzat tagħhom x'aktarx ikollu xi wieħed minn dawk l-effetti.

(3) Fil-każ ta' informazzjoni jew ta' dokument jew ta' oġġett li jaqa' fi ħdan is-subartikolu (1)(*b*) -

(*a*) il-fatt li dawn ikunu konfidenzjali, jew

(*b*) ix-xorta jew il-kontenut tagħhom,

jistgħu ikunu biżżejjed sabiex jistabbilixxu għall-għanijiet tas-

subartikolu (2)(*b*) li l-informazzjoni, id-dokument jew l-oġġett ikunu tali li l-kxif mhux awtorizzat tagħhom x'aktarx ikollu xi wieħed minn dawk l-effetti msemmija.

(4) Tkun difiża għal persuna li tkun akkużata b'reat taħt dan l-artikolu li ġġib prova li fil-waqt tar-reat allegat hija ma kienetx taf u ma kellha ebda raġuni li temmen, li dawk l-informazzjoni, dokument jew oġġett kienu bħal dawk imsemmija fis-subartikolu (1) jew li l-kxif kien se jkun ta' ħsara fil-kuntest tat-tifsira ta' dak is-subartikolu.

(5) F'dan l-artikolu "relazzjonijiet internazzjonali" tfisser ir-relazzjonijiet bejn Stati, bejn organizzazzjonijiet internazzjonali jew bejn Stat wieħed jew iktar u organizzazzjoni waħda jew iktar u tinkludi kull ħaġa li jkollha x'taqsam ma' Stat li ma jkunx Malta jew ma' organizzazzjoni internazzjonali li kapaċi tolqot ir-relazzjonijiet ta' Malta ma' xi Stat ieħor jew ma' xi organizzazzjoni internazzjonali oħra.

(6) Għall-għanijiet ta' dan l-artikolu kull informazzjoni, dokument jew oġġett miksub minn xi Stat jew organizzazzjoni ikunu konfidenzjali f'kull żmien li matulu l-patti li bihom ikunu nkisbu jkunu jeħtieġu li dawn għandhom jinżammu b'mod konfidenzjali jew li fiċ-ċirkostanzi li fihom ikunu nkisbu tkun ħaġa raġonevoli għall-Istat jew għall-organizzazzjoni li jistennew li jkunu hekk se jinżammu.

Delitti u setgħat investigattivi speċjali. *Miżjud: XVIII.1996.5.*

9. (1) Persuna li tkun jew li kienet funzjonarju pubbliku jew kuntrattat mill-Gvern tkun ħatja ta' reat jekk hija tikxef mingħajr awtorità leġittima xi informazzjoni, dokument jew oġġett ieħor li dan l-artikolu japplika għalihom u li jkun jew li kien għandha minħabba fil-kariga tagħha bħala tali.

(2) Dan l-artikolu japplika għal kull informazzjoni, dokument jew oġġett ieħor -

(*a*) li l-kxif tagħhom -

(i) jirriżulta fl-egħmil ta' reat; jew

(ii) jiffaċilita ħarba minn kustodja legali jew l-egħmil ta' xi att bi preġudizzju għas-salvagwardja ta' persuni li jkunu qed jinżammu f'kustodja legali; jew

(iii) jimpedixxi l-prevenzjoni jew il-kxif ta' reati jew il-qbid jew il-prosekuzzjoni ta' persuni suspetti; jew

(*b*) li jkunu tali li l-kxif mhux awtorizzat tagħhom x'aktarx ikollu xi wieħed minn dawk l-effetti.

(3) Dan l-artikolu japplika wkoll għall kull informazzjoni miksuba minħabba f'azzjoni awtorizzata b'mandat maħruġ bis-saħħa tal-artikolu 6 tal-Att dwar Servizz ta' Siġurtà, jew b'awtorizzazzjoni mogħtija bis-saħħa tal-artikolu 9 ta' dak l-Att, kull informazzjoni li jkollha x'taqsam mal-ksib ta' informazzjoni minħabba f'kull azzjoni bħal dik u kull dokument jew oġġett ieħor li jkun jew li ġie użat jew li jinżamm jew inżamm għall-użu fi, jew ikun inkiseb minħabba fi, kull azzjoni bħal dik.

Kap. 391.

(4) Tkun difiża għal persuna li tkun akkużata b'reat taħt dan l-artikolu li ġġib prova għar-rigward ta' kxif li jaqa' taħt is-subartikolu (2)(*a*) li fil-waqt tar-reat allegat hija ma kienetx taf, u ma kellha ebda raġuni li temmen, li l-kxif kien se jkollu xi wieħed mill-effetti hemm imsemmija.

(5) Tkun difiża għal persuna li tkun akkużata b'reat taħt dan l-artikolu li ġġib prova għar-rigward ta' kull kxif ieħor li fil-waqt tar-reat allegat hija ma kienetx taf, u ma kellha ebda raġuni li temmen, li l-informazzjoni, dokument jew oġġett relattivi kienu informazzjoni jew dokument jew oġġett li għalihom japplika dan l-artikolu.

(6) F'dan l-artikolu "kustodja legali" tinkludi detenzjoni b'konsegwenza ta' xi leġislazzjoni jew ta' xi strument magħmul bis-saħħa ta' xi leġislazzjoni.

Informazzjoni li tirriżulta minn kxif mhux awtorizzat jew li tkun ingħatat b'mod konfidenzjali. *Miżjud: XVIII.1996.5.*

10. (1) Is-subartikolu (2) japplika meta -

(*a*) xi informazzjoni, dokument jew oġġett ieħor protetti kontra l-kxif bid-disposizzjonijiet ta' qabel ta' dan l-Att ikunu ġew fil-pussess ta' persuni billi jkunu -

(i) mikxufin (sew lilu sew lil xi ħadd ieħor) minn funzjonarju pubbliku jew kuntrattat mill-Gvern mingħajr ebda awtorità leġittima; jew

(ii) fdati lilu minn funzjonarju pubbliku jew kuntrattat mill-Gvern b'patti li jeħtieġu li dawn jibqgħu konfidenzjali jew f'ċirkostanzi li fihom il-funzjonarju pubbliku jew kuntrattat mill-Gvern jistgħu b'mod raġonevoli hekk jippretendu li se jinżammu; jew

(iii) mikxufin (sew lilu sew lil xi ħadd ieħor) mingħajr ebda awtorità leġittima minn persuna li lilha jkunu ġew fdati kif imsemmi fis-sub-paragrafu (ii) ta' dan il-paragrafu; u

(*b*) il-kxif mingħajr awtorità leġittima tal-informazzjoni, dokument jew oġġett mill-persuna li jkunu ġew fil-pussess tagħha mhuwiex reat taħt xi wieħed minn dawk id-disposizzjonijiet.

(2) Bla ħsara għas-subartikoli (3) u (4), min ikunu ġew fil-pusssess tiegħu l-informazzjoni, id-dokument jew l-oġġett ikun ħati ta' reat jekk huwa jikxifhom mingħajr awtorità leġittima filwaqt li jkun jaf, jew ikollu raġuni biżżejjed għaliex jemmen, li dawk ikunu protetti kontra l-kxif bid-disposizzjonijiet ta' qabel ta' dan l-Att u li dawn ikunu ġew għandu kif imsemmi fis-subartikolu (1).

(3) Fil-każ ta' informazzjoni jew ta' dokument jew ta' oġġett protetti kontra l-kxif bl-artikoli 6 sa 8, persuna ma tagħmilx reat taħt is-subartikolu (2) kemm-il darba -

(*a*) il-kxif li jsir minnha ma jkunx wieħed li jagħmel ħsara; u

(*b*) ma tagħmilx dan il-kxif konsapevoli, jew filwaqt li jkollha raġuni biżżejjed temmen, li dan il-kxif se jkun ta' ħsara;

u l-kwistjoni dwar jekk kxif ikunx wieħed li jagħmel ħsara għandha tinqata' għall-għanijiet ta' dan is-subartikolu skont ma tinqata' dwar kxif ta' dawk l-informazzjoni, dokument jew oġġett minn funzjonarju pubbliku bi ksur tal-artikolu 6(3), tal-artikolu 7(1) jew tal-artikolu 8(1).

(4) Persuna ma tagħmilx reat taħt is-subartikolu (2) dwar informazzjoni jew dokument jew oġġett ieħor li jkunu ġew fil-pussess tiegħu billi jkunu nkixfu -

(*a*) kif imsemmi fis-subartikolu (1)(*a*)(i) minn kuntrattat mill-Gvern; jew

(*b*) kif imsemmi fis-subartikolu (1)(*a*)(iii),

kemm-il darba dak il-kxif ikun sar minn `ittadin ta' Malta jew ikun seħħ f'Malta.

(5) Għall-għanijiet ta' dan l-artikolu informazzjoni jew dokument jew oġġett ikunu protetti kontra l-kxif bid-disposizzjonijiet ta' qabel ta' dan l-Att jekk -

(*a*) dan ikollu x'jaqsam ma' sigurtà, difiża jew relazzjonijiet internazzjonali fil-qies tat-tifsir tal-artikoli 6, 7 jew 8 jew ikun tali kif hemm imsemmi fl-l-artikolu 8(1)(*b*); jew

(*b*) dan ikun informazzjoni jew dokument jew oġġett li għalihom ikun japplika l-artikolu;

u informazzjoni jew dokument jew oġġett ikunu protetti kontra dak il-kxif bl-artikoli 6 sa 8 jekk dawn ikunu skont ma hemm fil-paragrafu (*a*).

(6) Persuna tkun ħatja ta' reat jekk mingħajr awtorità leġittima tikxef xi informazzjoni, dokument jew oġġett ieħor li tkun taf, jew li jkollha raġuni biżżejjed li temmen, li ġew fil-pussess tagħha bi ksur tal-artikolu 3.

Informazzjoni fdata b'mod konfidenzjali lil Stati oħra jew organizzazzjonijiet internazzjonali. *Miżjud: XVIII.1996.5.*

11. (1) Dan l-artikolu japplika meta -

(*a*) xi informazzjoni, dokument jew oġġett ieħor li -

(i) jkollu x'jaqsam ma' sigurtà, difiża jew relazzjonijiet internazzjonali, u

(ii) jkun ġie komunikat b'mod uffiċjali minn jew f'isem Malta lil xi Stat ieħor jew lil xi organizzazzjoni internazzjonali,

jkun ġie fil-pussess ta' persuna billi jkun inkixef (lilu jew lil xi ħadd ieħor) mingħajr l-awtorità ta' dak l-Istat jew organizzazzjoni jew, fil-każ ta' organizzazzjoni, ta' xi membru tagħha; u

(*b*) il-kxif mingħajr awtorità leġittima tal-informazzjoni, dokument jew oġġett mill-persuna li jkunu ġew fil-pussess tagħha ma jkunx reat taħt xi waħda mid-disposizzjonijiet ta' qabel ta' dan l-Att.

(2) Bla ħsara għas-subartikolu (3), il-persuna li jkollha pussess tal-informazzjoni, dokument jew oġġett tkun ħatja ta' reat jekk hija tagħmel kxif tagħhom meta tkun taf, jew ikollha raġuni biżżejjed

biex temmen, li dawn huma tax-xorta msemmija fis-subartikolu (1), li ġew fil-pussess tiegħu kif hemm imsemmi u li l-kxif tagħhom ikun ta' ħsara.

(3) Persuna ma tagħmilx reat taħt is-subartikolu (2) jekk l-informazzjoni, dokument jew oġġett jinkixfu minnu b'awtorità leġittima jew ikunu qabel saru disponibbli għall-pubbliku bl-awtorità tal-Istat jew tal-organizzazzjoni involuta jew, fil-każ ta' organizzazzjoni, ta' xi membru tagħha.

(4) Għall-għanijiet ta' dan l-artikolu "sigurtà", "difiża" u "relazzjonijiet internazzjonali" għandhom l-istess tifsir bħalma għandhom fl-artikoli 6, 7 u 8 u l-kwistjoni dwar jekk kxif ikunx ta' ħsara jew le għandha tiġi deċiża bħalma tkun għar-rigward ta' kxif ta' dik l-informazzjoni, dak id-dokument jew dak l-oġġett minn funzjonarju pubbliku bi ksur tal-artikolu 6(3), tal-artikolu 7(1) u tal-artikolu 8(1).

(5) Għall-għanijiet ta' dan l-artikolu informazzjoni jew dokument jew oġġett jiġu komunikati b'mod konfidenzjali jekk dawn jiġu komunikati b'patti li jeħtiġuhom jinżammu b'mod konfidenzjali jew f'ċirkostanzi li fihom min jikkomunikahom jista' b'mod raġonevoli jippretendi li jkunu hekk se jinżammu.

Kxif awtorizzat.
Miżjud: XVIII.1996.5.

12. (1) Għall-għanijiet ta' dan l-Att kxif minn -

(*a*) funzjonarju pubbliku; jew

(*b*) persuna, li ma tkunx funzjonarju pubbliku jew kuntrattat mill-Gvern, li fil-każ tagħha avviż għall-għanijiet tal-artikolu 6(1) ikun iseħħ,

isir b'awtorità leġittima jekk, u biss jekk, dan isir skont id-dmirijiet uffi`jali tagħha.

(2) Għall-għanijiet ta' dan l-Att kxif minn kuntrattat mill-Gvern isir b'awtorità leġittima jekk, u biss jekk, dan isir -

(*a*) skond awtorizzazzjoni uffiċjali; jew

(*b*) għall-għanijiet tal-funzjonijiet li bis-saħħa tagħhom huwa jkun kuntrattat mill-Gvern u mingħajr ma jikser xi restrizzjoni uffiċjali.

(3) Għall-għanijiet ta' dan l-Att kxif magħmul minn xi persuna oħra isir b'awtorità leġittima jekk, u biss jekk, dan isir -

(*a*) lil funzjonarju pubbliku għall-għanijiet tal-funzjonijiet tiegħu bħala tali; jew

(*b*) skond awtorizzazzjoni uffiċjali.

(4) Tkun difiża għal persuna li tkun akkużata b'reat taħt xi waħda mid-disposizzjonijiet ta' qabel ta' dan l-Att li ġġib prova li fil-waqt tar-reat allegat hija kienet tal-fehma li kellha awtorità leġittima li tagħmel dak il-kxif u li ma kellha ebda kawża raġonevoli li tkun ta' fehma xort'oħra.

(5) F'dan l-artikolu "awtorizzazzjoni uffiċjali" u "restrizzjoni uffiċjali" ifissru, bla ħsara għas-subartikolu (6), awtorizzazzjoni jew restrizzjoni debitament mogħtija jew imposta minn funzjonarju pubbliku jew kuntrattat mill-Gvern jew minn jew f'isem korp

preskritt jew korp ta' klassi preskritta.

(6) Għar-rigward tal-artikolu 11 "awtorizzazzjoni uffiċjali" tinkludi awtorizzazzjoni debitament mogħtija minn jew f'isem l-Istat jew l-organizzazzjoni involuta jew, fil-każ ta' organizzazzjoni, membru tagħhom.

Tħaris ta' informazzjoni. *Emendat: A.L. 46 tal-1965; LVIII.1974.68; XLIX.1981.4; XIII.1983.5; VIII.1990.3. Maħruġ mill-ġdid: XVIII.1996.5.*

13. (1) Meta funzjonarju pubbliku jew kuntrattat mill-Gvern, bis-saħħa tal-kariga tiegħu bħala tali, ikollu fil-pussess tiegħu jew taħt il-kontroll tiegħu xi dokument jew oġġett ieħor li jekk huwa jikxifhom mingħajr awtorità leġittima taħt xi waħda mid-disposizzjonijiet ta' qabel ta' dan l-Att huwa jkun qed jagħmel reat, huwa jkun ħati ta' reat jekk -

(*a*) billi jkun funzjonarju pubbliku, iżomm dak id-dokument jew oġġett kontra d-dmirijiet uffiċjali tiegħu; jew

(*b*) billi jkun kuntrattat mill-Gvern, jonqos milli jħares direttiva uffiċjali biex iraġġa' lura jew jiddisponi minn dak id-dokument jew oġġett,

jew jekk huwa jonqos milli jara li ma jseħħx il-kxif mhux awtorizzat tad-dokument jew tal-oġġett li bħala persuna fil-kariga tiegħu huwa jista' raġonevolment ikun mistenni li jara li ma jseħħx.

(2) Tkun difiża għal funzjonarju pubbliku li jkun akkużat b'reat taħt is-subartikolu (1)(*a*) li jġib prova li fil-waqt tar-reat allegat huwa kien qed jaġixxi skont id-dmirijiet uffiċjali tiegħu u li ma kellu ebda kawża raġonevoli għaliex il-fehma tiegħu kellha tkun xort'oħra.

(3) Fis-subartikolu (1) u (2) referenzi għal funzjonarju pubbliku jinkludu kull persuna, li ma tkunx funzjonarju pubbliku jew kuntrattat mill-Gvern, li fil-każ tagħhom ikun hemm fis-seħħ avviż għall-għanijiet tal-artikolu 6(1) .

(4) Meta persuna jkollha fil-pussess tagħha jew taħt il-kontroll tagħha xi dokument jew oġġett ieħor li jkun reat għaliha taħt l-artikolu 10 li tikxef mingħajr awtorità leġittima, hija tkun ħatja ta' reat jekk -

(*a*) hija tonqos milli tħares xi direttiva uffiċjali biex titraġġa' lura jew tiddisponi minn dak id-dokument jew oġġett; jew

(*b*) meta hija tkun kisbitu mingħand funzjonarju pubbliku jew kuntrattat mill-Gvern b'patti li jkunu jeħtieġu li jinżamm b'mod konfidenzjali jew f'ċirkostanzi li fihom dak il-funzjonarju jew persuna kuntrattata jistgħu raġonevolment jippretendu li jkunu hekk se jinżammu, hija tonqos milli tieħu dak il-ħsieb sabiex tara li kxif mhux awtorizzat ma jsirx hekk bħalma persuna fil-kariga tagħha tista' tkun raġonevolment mistennija li tieħu.

(5) Meta persuna jkollha fil-pussess tagħha jew taħt il-kontroll tagħha xi dokument jew oġġett ieħor li jkun reat għaliha taħt l-artikolu 11 li tikxef mingħajr awtorità leġittima, hija tkun ħatja ta' reat jekk hija tonqos milli tħares direttiva uffiċjali sabiex titraġġa'

lura jew tiddisponi minn dak id-dokument jew oġġett.

(6) Persuna tkun ħatja ta' reat jekk hija tikxef xi informazzjoni, dokument jew oġġett ieħor uffiċjali li jista' jintuża bil-għan li jinkiseb aċċess għal xi informazzjoni, dokument jew oġġett ieħor li jkun protett kontra l-kxif bid-disposizzjonijiet ta' qabel ta' dan l-Att u ċ-ċirkostanzi li fihom isir il-kxif ikunu tali li jkun raġonevoli li wieħed jistenna li dak se jintuża għal dak l-għan mingħajr ebda awtorità.

(7) Għall-għanijiet tas-subartikolu (6) persuna tikxef informazzjoni jew dokument jew oġġett uffiċjali jekk -

(*a*) l-informazzjoni, dokument jew oġġett ikun jew kien fil-pussess tagħha bis-saħħa tal-kariga tagħha ta' funzjonarju pubbliku jew ta' kuntrattat mill-Gvern; jew

(*b*) tkun taf jew ikollha kawża raġonevoli li tkun tal-fehma li funzjonarju pubbliku jew kuntrattat mill-Gvern ikollu jew kellu din l-informazzjoni, dokument jew oġġett bis-saħħa tal-kariga tiegħu bħala tali.

(8) L-artikolu 10(5) japplika għall-għanijiet tas-subartikolu (6) hekk kif japplika għall-għanijiet ta' dak l-artikolu.

(9) F'dan l-artikolu "direttiva uffiċjali" tfisser direttiva debitament mogħtija minn funzjonarju pubbliku jew minn kuntrattat mill-Gvern jew minn jew f'isem korp preskritt jew korp ta' klassi preskritta.

Penalitajiet. *Miżjud: XVIII.1996.5. Emendat: A.L. 407 tal-2007.*

14. (1) Kull min jiġi akkużat b'reat taħt l-artikoli 6 sa 13 minbarra l-artikolu 13(1), (4) jew (5) jista' jeħel, meta jinsab ħati, għar-rigward ta' kull reat, priġunerija għal żmien mhux iżjed minn sentejn jew multa ta' mhux iktar minn ħdax-il elf sitt mija u sitta u erbgħin euro u sebgħa u tmenin ċenteżmu (11,646.87) jew dik il-priġunerija u multa flimkien.

(2) Persuna li tkun ħatja ta' reat taħt l-artikolu 13(1), (4) jew (5) tista' teħel meta tinsab ħatja priġunerija għal żmien mhux iktar minn tliet xhur jew multa ta' mhux iktar minn erbat elef sitt mija u tmienja u ħamsin euro u ħamsa u sebgħin ċenteżmu (4,658.75) jew dik il-priġunerija u multa flimkien.

Persuni akkużati ta' delitt jistgħu jiġu misjuba ħatja ta' kontravvenzjoni. *Emendat: XLIX. 1981.4; XVIII.1996.2, 6; A.L. 407 tal-2007.*

15. Kull min ikun akkużat ta' reat li hu delitt taħt dan l-Att jista', jekk iċ-ċirkostanzi jkunu jiġġustifikaw din id-deċiżjoni, jiġi misjub ħati ta' kontravvenzjoni taħt dan l-Att, u jeħel, meta jinsab ħati, il-piena tal-priġunerija għal żmien ta' mhux iżjed minn xahar jew multa ta' mhux iżjed minn mitejn u tnejn u tletin euro u erbgħa u disgħin ċenteżmu (232.94) jew dawn iż-żewġ pieni flimkien.

Setgħa ta' arrest. *Emendat: XVIII.1996.2.*

16. Kull min jinqabad jagħmel reat taħt dan l-Att jew raġonevolment huwa suspett li għamel, jew ittenta li jagħmel, jew sejjer jagħmel dak ir-reat, jista' jiġi arrestat u miżmum minn kull persuna sew jekk uffiċjal tal-Pulizija jew le, mingħajr ebda mandat jew awtorità oħra.

Pieni għarriċettazzjoni ta' spiji.
Emendat: XLIX.1981.4; XVIII.1996.2.

17. Kull min xjentement jilqa' għandu persuna li hu jaf jew li għandu raġun li jissuspetta, illi hija persuna li sejra tagħmel jew li għamlet reat taħt dan l-Att, jew jippermetti xjentement li persuni minn dawn jiltaqgħu jew jinġabru f'post miżmum minnu jew taħt il-kontroll tiegħu, jew wara li jkun laqa' lil dik il-persuna, jew ippermetta lil dawk il-persuni li jiltaqgħu jew jinġabru f'post miżmum minnu jew taħt il-kontroll tiegħu, volontarjament jonqos jew jirrifjuta li jagħti lil uffiċjal tal-Pulizija ta' grad mhux anqas minn dak ta' spettur l-informazzjoni li jkun jista' jagħti dwar dik il-persuna jew dawk il-persuni, jeħel, meta jinsab ħati, il-piena tal-priġunerija għal żmien ta' mhux iżjed minn sena, jew multa, jew dawn iż-żewġ pieni flimkien.

Restrizzjonijiet dwar il-prosekuzzjoni.
Emendat: A.L. 46 tal-1965; LVIII.1974.68; XVIII.1996.2, 7.

18. Ma jista' jsir ebda proċediment għal reat taħt dan l-Att ħlief mill-Avukat Ġenerali jew bil-kunsens tiegħu:

Iżda, persuna imputata tar-reat fuq imsemmi tista' tiġi arrestata, jew jista' jiġi maħruġ u esegwit mandat għall-arrest tagħha, u din il-persuna tista' tiġi meħuda in kustodja jew mogħtija l-libertà provviżorja taħt garanzija, għad illi ma jkunx ittieħed il-kunsens tal-Avukat Ġenerali għall-proċediment tar-reat; iżda ma jistax jitmexxa iżjed 'il quddiem jew isiru proċedimenti oħra mingħajr ma jittieħed dak il-kunsens.

Mandati ta' perkwiżizzjoni.
Emendat: XVIII.1996.2, 8.

19. (1) Jekk maġistrat ikun sodisfatt minn informazzjoni taħt ġurament li hemm raġuni biex wieħed jissuspetta illi sar jew sejjer isir reat taħt dan l-Att, li ma jkunx reat taħt l-artikolu 13(1), (4) u (5), hu jista' joħroġ mandat ta' perkwiżizzjoni u bih jawtorizza lill-uffiċjal tal-Pulizija hemm fih imsemmi li jidħol f'kull żmien f'fond jew post ieħor imsemmi fil-mandat, billi juża, jekk ikun meħtieġ, il-forza, u li jfittex f'dan il-fond jew post u fuq kull persuna li tkun tinsab hemm ġew, u li jaqbad kull skizz, pjanta, mudell, oġġett, nota, jew dokument, jew kull ħaġa ta' din ix-xorta jew kull ħaġa li tista' sservi bħala prova li sar jew sejjer isir reat taħt dan l-Att, li ma jkunx reat taħt l-artikolu 13(1), (4) u (5), illi huwa jsib fil-fond jew post jew fuq dawk il-persuni, kemm-il darba hu jkollu raġun biex jissuspetta li sar jew sejjer isir reat taħt dan l-Att, li ma jkunx reat taħt l-artikolu 13(1), (4) u (5) rigward jew dwar dawk il-ħwejjeġ.

(2) Meta jkun jidher lil Suprintendent tal-Pulizija illi l-każ hu ta' urġenza kbira u li hu meħtieġ fl-interess tal-Istat li jittieħdu passi minnufih, hu jista' b'ordni bil-miktub taħt il-firma tiegħu jagħti lil uffiċjali tal-Pulizija l-istess setgħa li tista' tingħata b'mandat ta' maġistrat taħt dan l-artikolu.

Indħil fid-dmirijiet ta' uffiċjali tal-Pulizija jew ta' membri tal-Forzi Armati ta' Malta.
Emendat: A.L. 148 tal-1975; XLIX. 1981.4; XVIII. 1996.2.

20. Ħadd ma jista' qrib post ipprojbit, ifixkel, xjentement iqarraq jew xort'oħra jindaħal jew jimpedixxi lil uffiċjal tal-Pulizija jew lil membru tal-Forzi Armati ta' Malta fil-waqt li jkun jagħmel il-għassa, is-sentinella, il-pattulja, jew dmir ieħor bħal dan dwar post ipprojbit, u, kull min jikser jew ma jħarisx din id-disposizzjoni, jeħel, meta jinsab ħati, il-piena tal-priġunerija għal żmien ta' mhux iżjed minn sena, jew il-multa jew dawn iż-żewġ pieni flimkien.

Reġistrazzjoni u ordinament ta' persuni illi jeżerċitaw il-kummerċ li jirċievu pakki.
Emendat: XXII. 1976.4; XLIX. 1981.4; VIII.1990.3; XVIII.1996.2, 9; A.L. 407 tal-2007.

21. (1) Kull persuna illi teżerċita bi ħlas, waħidha jew flimkien ma' ħaddieħor, il-kummerċ li tirċievi ittri, komunikazzjonijiet, jew pakki oħra biex tikkunsinnahom jew biex tibgħathom lill-persuni li għalihom ikunu ddestinati, għandha, mill-aktar fis li jista' jkun tibgħat lill-Kummissarju tal-Pulizija, sabiex jiġi rreġistrat minnu, avviż tal-fatt bl-indirizz jew indirizzi tal-post li fih dak il-kummerċ huwa eżerċitat; u l-Kummissarju tal-Pulizija għandu jżomm reġistru tal-ismijiet u l-indirizzi ta' dawn il-persuni, u għandu, jekk mitlub mill-persuna li tibgħat dak l-avviż, jagħtiha, bil-ħlas ta' tnax-il ċenteżmu (0.12), ċertifikat ta' reġistrazzjoni; u kull persuna hekk irreġistrata għandha minn żmien għal żmien tagħti lill-Kummissarju tal-Pulizija avviż ta' kull tibdil jew ta' indirizz ġdid li fih il-kummerċ jiġi eżerċitat, u kull informazzjoni oħra li jitlob lill-Kummissarju tal-Pulizija sabiex iżomm sewwa l-partikolaritajiet tar-reġistrazzjonijiet.

(2) Kull persuna li teżerċita l-kummerċ hawn fuq imsemmi għandha tagħmel notament u żżomm dawn il-partikolaritajiet:

(*a*) l-isem u l-indirizz ta' kull persuna li għaliha jkun ġie irċevut pakk, jew illi tkun riedet li l-pakki rċevuti jiġu kkunsinnati jew mibgħutin lilha;

(*b*) kull ordni li jiġi rċevut dwar il-kunsinna jew l-ispedizzjoni ta' pakk;

(*ċ*) fil-każ ta' pakki rċevuti, il-post minn fejn il-pakki jkunu ġejjin, u d-data meta dawn ikunu ntbagħtu w id-data tar-riċezzjoni, u l-isem u l-indirizz ta' min bagħathom jekk ikun jidher minn fuq il-pakk, u, fil-każ ta' pakk irreġistrat, id-data u l-uffiċċju tar-reġistrazzjoni u n-numru tal-pakk irreġistrat;

(*d*) fil-każ ta' pakki kkunsinnati, id-data tal-kunsinna, u l-isem u l-indirizz tal-persuna li lilha jiġu ikkunsinnati;

(*e*) fil-każ ta' pakk mibgħut, l-isem u l-indirizz tal-post fejn jinbagħat u d-data li fiha ġie mibgħut,

u ma tista' tikkunsinna ebda pakk lil ebda persuna sakemm dik il-persuna ma tiffirmax li tkun ir`evietu, lanqas, jekk dik il-persuna ma tkunx il-persuna li għaliha l-pakk jkun indirizzat, kemm-il darba ma tkunx ir`eviet ordnijiet iffirmati minn din il-persuna msemmija l-aħħar dwar il-kunsinna tiegħu, u m'għandhiex tibgħat pakk għal indirizz ieħor jekk ma tir`evix ordnijiet għaldaqshekk iffirmati mid-destinatarju.

(3) Ir-*records* hekk miżmuma minn din il-persuna, għandhom ikunu aċċessibbli, f'kull ħin xieraq, għall-ispezzjon ta' uffiċjal tal-Pulizija.

(4) Kull min jikser jew jonqos li jħares id-disposizzjonijiet ta' dan l-artikolu, jew jagħti informazzjoni falza, jew jagħmel reġistrazzjoni falza, hu jeħel, għal kull reat, meta jinsab ħati, mill-Qorti tal-Maġistrati (Malta) jew mill-Qorti tal-Maġistrati (Għawdex) skont il-każ, il-piena tal-priġunerija għal żmien ta' mhux iżjed minn xahar, jew multa ta' mhux iżjed minn mitejn u tnejn u tletin euro u erbgħa u disgħin ċenteżmu (232.94), jew dawn iż-żewġ pieni flimkien.

(5) Id-disposizzjonijiet ta' dan l-artikolu ma jgħoddux għal pakki ndirizzati għal uffiċċju li fih jiġu ppubblikati ġurnali jew gazzetti, meta dawn il-pakki jiġu mibgħuta bi tweġiba għal avviż f'dak il-ġurnal jew gazzetta.

(6) Id-disposizzjonijiet ta' dan l-artikolu m'għandhomx jittieħdu bħala li jillegalizzaw atti illi huma kontravvenzjoni għall-privileġġ esklużiv tal-*Postmaster-General* taħt l-Att dwar l-Uffiċċju tal-Posta.

Kap. 254.

(7) Għall-finijiet ta' dan l-artikolu l-kelma "pakk" għandha l-istess tifsira tal-kelma "pakk" fl-artikolu 2 tal-Att dwar l-Uffiċċju tal-Posta.

Kap. 254.

Dmir li tingħata informazzjoni meta jsiru reati. *Emendat: A.L. 148 tal-1975; XLIX. 1981.4; XVIII.1996.2.*

22. Kull persuna għandha tagħti, meta mitluba, lil uffiċjal tal-Pulizija ta' grad mhux anqas minn dak ta' spettur maħtur għaldaqshekk mill-Kummissarju tal-Pulizija, jew lil membru tal-Forzi Armati ta' Malta inkarigat mill-għassa, sentinella, pattulja jew dmir ieħor bħal dan, kull informazzjoni li tkun tista' tagħti dwar reat li sar jew li dwaru jkun hemm suspett li sar taħt dan l-Att; u, kemm-il darba tiġi hekk mitluba, u wara l-ħlas lilha tal-ispejjeż xierqa, għandha tmur fiż-żmien u fil-post li jiġu lilha speċifikati sabiex tagħti din l-informazzjoni, u kull min jonqos li jagħti din l-informazzjoni jew li jmur kif jingħad hawn fuq, jeħel, meta jinsab ħati, il-piena tal-priġunerija għal żmien ta' mhux iżjed minn sentejn jew multa jew dawn iż-żewġ pieni flimkien.

Attentat, inċitament, eċċ., ta' reat. *Emendat: XVIII.1996.2.*

23. Kull min jittenta jagħmel xi reat taħt dan l-Att, jew iħeġġeġ jew jistiga jew ifittex li jipperswadi lil ħaddieħor biex jagħmel reat taħt dan l-Att, jew jgħin jew iħajjar jew jagħmel xi att preparatorju għall-kummissjoni ta' reat taħt dan l-Att, jeħel l-istess pieni, u jitmexxa kontra tiegħu bl-istess mod daqslikieku hu stess għamel ir-reat.

Il-pubbliku jista' f'xi każijiet jiġi eskluż waqt is-smigħ ta' xi parti jew oħra tal-kawża. *Emendat: A.L. 46 tal-1965; LVIII. 1974.68; A.L. 148 tal-1975; XXVII. 1975.40, (1), (3); XVIII.1996.2, 10.*

24. (1) B'żieda u bla ħsara ta' kull setgħa tal-qorti li tordna l-esklużjoni tal-pubbliku mill-proċediment, jekk fil-kors tal-proċediment quddiem qorti kontra persuna imputata ta' reat taħt dan l-Att, li ma jkunx reat taħt l-artikolu 13(1), (4) u (5), jew fil-kors ta' proċediment fi grad ta' appell, issir talba mill-prosekuzzjoni, għar-raġuni li l-pubbliċità tal-provi li għandhom jinstemgħu jew ta' dikjarazzjoni li għandha ssir fil-kors tal-proċediment hija ta' ħsara għas-sigurtà tal-Istat, sabiex il-pubbliku kollu, jew xi wħud minnu, jiġi eskluż, waqt xi parti jew oħra tas-smigħ tal-kawża, il-qorti tista' tagħmel ordni għaldaqshekk, iżda, f'kull każ, is-sentenza għandha tiġi mogħtija fil-pubbliku.

L-art. 3 tal-Ordinanza IX tal-1934, inkorporat.

(2) Meta tingħata sentenza kontra persuna akkużata ta' reat taħt dan l-Att, li ma jkunx reat taħt l-artikolu 13(1), (4) u (5), il-qorti għandha tagħti separatament bil-miktub ir-raġunijiet li fuqhom ġiet ibbażata s-sentenza tagħha:

Il-pubbliku jiġi eskluż waqt li jkunu jinqraw ir-raġunijiet li fuqhom ġiet ibbażata s-sentenza.

Iżda dejjem, fuq talba tal-prosekuzzjoni, minħabba li l-pubbliċità tar-raġunijiet hawn fuq imsemmija tkun jew tista' tkun ta' ħsara għas-sigurtà nazzjonali, il-pubbliku jiġi b'ordni tal-qorti eskluż waqt il-qari ta' dawk ir-raġunijiet, imma l-qari tas-sentenza jsir fil-pubbliku:

Iżda wkoll, jekk ir-raġunijiet hawn fuq imsemmija ma

jkunux ġew moqrija fil-pubbliku, huma ma jiġux imdaħħla fl-atti tal-proċess, imma għandhom jiġu merfugħa issiġillati mir-Reġistratur, u ma jista' jarahom ħadd mingħajr il-permess bil-miktub tal-Avukat Ġenerali.

(3) Għad illi jkun hemm disposizzjonijiet kuntrarji f'liġijiet oħra, kull persuna akkużata ta' reat taħt dan l-Att, li ma jkunx reat taħt l-artikolu 13(1), (4) u (5), quddiem il-Qorti Kriminali, tiġi pproċessata minn din il-qorti li toqgħod mingħajr ġuri. F'kull każ bħal dan il-qorti hawn fuq imsemmija tkun magħmula minn tlett imħallfin li jiġu maħtura mill-President ta' Malta, u jgħoddu d-disposizzjonijiet tal-Kodiċi Kriminali, sa fejn dawn id-disposizzjonijiet jistgħu jgħoddu.

Reati li jiġu ipproċessati mill-Qorti Kriminali magħmula minn tlett imħallfin, li joqogħdu mingħajr ġuri.
L-art. 2 tal-Ordinanza IX ta' l-1934, inkorporat. Kap. 9.

25. Meta l-persuna ħatja ta' reat taħt dan l-Att hija soċjetà jew korporazzjoni, kull wieħed mid-diretturi jew mill-uffiċjali tas-soċjetà jew tal-korporazzjoni hu ħati tal-istess reat kemm-il darba ma jippruvax li l-att jew in-nuqqas li jikkostitwixxi r-reat sar mingħajr ma kien jaf hu.

Proċedimenti kontra soċjetajiet.
Emendat: XVIII.1996.2.

26. (1) Il-Prim Ministru jista' b'ordni jippreskrivi kull ħaġa li skont dan l-Att tista' tiġi preskritta.

(2) Kull setgħa li għandu l-Prim Ministru jew il-Ministru bis-saħħa ta' dan l-Att li jagħmel ordnijiet tiġi eżerċitata bil-mezz ta' avviż legali.

Ordnijiet.
Miżjud: XVIII.1996.11.

27. Att li jsir minn ċittadin ta' Malta jew minn funzjonarju pubbliku għandu, li dan kieku jkun reat għar-rigward ta' dik il-persuna taħt kull disposizzjoni ta' dan l-Att jekk dan isir minnha f'Malta, jkun reat taħt dik id-disposizzjoni ikun fejn ikun il-post fejn dak ir-reat ikun sar fih.

Atti mwettqin barra minn Malta.
Miżjud: XVIII.1996.11.